



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak : -----

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK ; -----
Tempat lahir : Klungkung ; -----
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 15 Maret 2000 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal tetap : Kab. Klungkung ; -
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Tidak ada ; -----
Pendidikan : SD Kelas IV; -----

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

- 1 Penyidik
-- ; -----
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 10 Desember 2016
----- ;
- 3 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016 ;--
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;-----

----- Di persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SITI SAPURAH, SH., berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan tertanggal 14 Desember 2016; -----

----- Anak juga didampingi oleh NI WAYAN NARDI, SH., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar ; -----

----- Anak juga didampingi oleh SITI SAPURAH, SH., dari Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus.Anak/ 2016 / PN Dps tanggal 7 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps tanggal 9 Desember

2016 tentang Penetapan Hari

Sidang;-----

- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 28 Desember 2016 ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

----- Setelah mendengar keterangan Anak saksi-saksi dan Anak; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri Anak TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
- 3 Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK tetap berada dalam tahanan;-----
- 4 Menyatakan Barang bukti berupa : -----
 - Sebuah tas plastik hitam yang berisi 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing adalah :-----
 - 7,78 gram brutto atau 7,56 gram netto;-----
 - 7,62 gram brutto atau 7,40 gram netto;-----
 - 5,00 gram brutto atau 4,78 gram netto;-----
 - 5,16 gram brutto atau 4,94 gram netto;-----

- 3 (tiga) buah pipet warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat

masing-masing

adalah :-----

- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto;-----
- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto;-----
- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto;-----

- 3 (tiga) buah pipet
warna Orange
didalamnya terdapat
plastik klip berisi
benda kristal bening
diduga mengandung
sediaan Narkotika jenis
Sabu dengan berat
masing-masing
adalah:-----

- 0,92 gram brutto atau 0,76 gram netto;-----
- 0,94 gram brutto atau 0,78 gram netto;-----
- 0,94 gram brutto atau 0,78 gram netto;-----

- 2 (dua) buah pipet
warna Kuning
didalamnya terdapat
plastik klip berisi
benda kristal bening
diduga mengandung
sediaan Narkotika jenis
Sabu dengan berat
masing-masing
adalah :-----

- 0,34 gram brutto atau 0,18 gram netto;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16 gram netto;-----

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Nimco;-----
- 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Samsung;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk Cold box;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;-----
- 1 (satu) bendel plastic klip bening dan;-----
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;-----

Berat seluruhnya 12 (duabelas) buah plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah 30,52 gram brutto atau 28,36 gram netto;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 5 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ; -----

----- Setelah mendengar tanggapan dari petugas pemasyarakatan yang pada pokoknya mohon Anak diberikan pembinaan diluar lembaga dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan demi kepentingan terbaik untuk anak ;-----

----- Menimbang, bahwa Anak Adam diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Pertama:-----

Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu Anak TERDAKWA ANAK pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2016 bertempat di depan rumah no 251 dan di dalam kamar pada rumah No. 251 di Jl. Tukad Yeh Aya, Br. Pande, kec. Denpasar Selatan ,Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram berupa Kristal bening yang mengandung metamfetamina seberat 28,36 gram yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula petugas satuan narkoba Polda Bali di bawah pimpinan Komisaris Polisi I Nengah Kariyasa,SH menerima informasi dari masyarakat bahwa Anak TERDAKWA ANAK di curigai mengedarkan narkotika kepada masyarakat tanpa ijin pejabat yang berwenang, berdasarkan informasi tersebut maka petugas satuan narkoba Polda Bali melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar Jl.Tukad Yeh Aya,Denpasar dan dari hasil penyelidikan tersebut maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas petugas satuan narkoba Polda Bali mengamankan Anak dan saksi I wayan Agus Juliarta yang saat itu bersama Anak TERDAKWA ANAK kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Anak TERDAKWA ANAK ditemukan pada sebelah kanan depan dari celana pendek warna Hitam yang saat itu sedang di pakai oleh Anak berupa satu buah handphone warna Putih merk Samsung yang diakui sebagai milik Anak TERDAKWA ANAK dan pada saku sebelah kiri depan dari celana pendek warna Hitam di temukan satu buah tas plastic warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi 4(empat) buah plastic klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat masing-masing 7,56 gram,7,40 gram,4,78 gram dan 4,94 gram dengan berat keseluruhan 24,68 gram kemudian setelah ditanyakan kepada Anak TERDAKWA ANAK apakah selain barang terlarang yang di temukan pada saku kiri Anak ada yang lain kemudian Anak TERDAKWA ANAK menyatakan saat itu bahwa Anak TERDAKWA ANAK ada menyimpan barang terlarang di dalam kamar dari rumah No. 251 Jl Tukad Yeh Aya Denpasar tersebut yaitu di dalam almari pakaian milik saksi I Wayan Agus Juliarta berisi tas pinggang milik Anak TERDAKWA ANAK, dimana Anak TERDAKWA ANAK sebelum di amankan oleh petugas satuan Narkoba Polda Bali telah menyimpan dan menaruh tas tersebut di dalam almari milik saksi I Wayan Agus Juliarta setelah di buka di dalamnya berisi 8(delapan) buah pipet plastic dan masing-masing di dalam pipet plastic tersebut berisi plastic klip yang di dalamnya berisi Kristal bening dengan berat masing –masing 3(tiga) buah pipet warna Hijau dengan berat masing-masing 0,34 gram,0,34 gram 0,34 gram, 3(tiga) buah pipet warna Orange dengan berat masing-masing 0,76 gram,0,78 gram,0,78 gram dan 2(dua)) pipet warna kuning dengan berat masing-masing 0,16 gram dan 0,18 gram dengan berat keseluruhan dari Kristal bening mengandung metamfetamina dari 8(delapan) buah pipet tersebut 3,68 gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digital merk CHQ,1(satu) bendel plastic klip dan satu buah

selotip bening ;-----

- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari 12 (dua belas) klip kristal bening sebagai barang bukti yang di sita disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium masing-masing seberat 0,02 gram dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 847/NNF/2016 tertanggal 14 September 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening No. 3859/2016/NF s/d 3870/2016/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 3871/2016/NF berupa urine dan Nomor 3872/2016/NF berupa darah adalah benar mengandung metamfetamina ;-----

- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----A T A U -----

Kedua :-----

----- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK , pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternative pertama , Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram berupa Kristal bening yang mengandung metamfetamina seberat 28,36 gram yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula Anak TERDAKWA ANAK pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekira pukul 22.00 Wita sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polda Bali bersama dengan teman Anak TERDAKWA ANAK yang bernama Yoga (alamat jelas tidak di ketahui) telah mengambil satu buah tas plastic warna Hitam yang di dalamnya berisi kristal bening mengandung metamfetamina yang belum di timbang dan di pecah ke dalam plastic klip selanjutnya menunggu pemberitahuan dari Mang henk (alamat jelas tidak di ketahui) untuk di tempel sesuai dengan pemberitahuan berupa pesan ke handphone milik Anak TERDAKWA ANAK , kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 pagi , Anak TERDAKWA ANAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah di pecah ke dalam plastic klip sebanyak 8

(delapan) paket barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina dari teman Anak TERDAKWA ANAK yang bernama yoga selanjutnya pada pukul 13.00 Wita Anak TERDAKWA ANAK di telephone oleh Mang henk (alamat jelas tidak di ketahui) menyampaikan kepada Anak TERDAKWA ANAK untuk mengambil barang terlarang berupa Kristal bening mengandung metamfetamina di Jl. Jayagiri Denpasar selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK ke rumah saksi I Wayan Agus Juliarta dan mengajak saksi I Wayan Agus Juliarta jalan-jalan , dan Anak TERDAKWA ANAK juga menyampaikan kepada saksi I Wayan Agus Juliarta bahwa Anak TERDAKWA ANAK menitipkan tas pinggang milik Anak TERDAKWA ANAK di dalam almari milik saksi I Wayan Agus Juliarta dan Anak TERDAKWA ANAK sejak semula tidak pernah memberitahukan kepada saksi I Wayan Agus Juliarta bahwa di dalam tas pinggang milik Anak TERDAKWA ANAK yang di simpan di dalam almari pakaian milik agus berisi barang terlarang berupa 8(delapan) paket berisi Kristal bening mengandung metamfetamina dan mengajak saksi I Made Agus Juliarta menuju ke Jl. Jaya Giri I Denpasar adalah untuk mengambil barang terlarang berupa Kristal bening mengandung metamfetamina selanjutnya setelah sampai di Jl. Jaya Giri I Denpasar, Anak TERDAKWA ANAK mengatakan buang air kecil kepada saksi I Wayan Agus Juliarta namun Anak TERDAKWA ANAK mengambil satu buah tas plastic warna hitam dan Anak TERDAKWA ANAK selipkan di saku sebelah kiri celana pendek yang saat itu di pakai oleh Anak dan saksi I Wayan Agus Juliarta tetap bgerada di atas motor kemudian Anak TERDAKWA ANAK dan I Wayan Agus Juliarta menuju ke rumah saksi I Wayan Agus Juliarta di Jl. Tukad Yeh Aya Denpasar dan setelah tiba di depan rumah saksi I Wayan Agus Juliarta ada petugas satuan Narkoba Polda Bali yang mengamankan Anak TERDAKWA ANAK dan saksi I Wayan Agus Juliarta kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Anak ditemukan pada sebelah kanan depan dari celana pendek warna Hitam yang saat itu sedang di pakai oleh Anak berupa satu buah handphone warna Putih merk Samsung yang diakui sebagai milik Anak TERDAKWA ANAK dan pada saku sebelah kiri depan dari celana pendek warna Hitam di temukan satu buah tas plastic warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi 4(empat) buah plastic klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat masing-masing 7,56 gram,7,40 gram,4,78 gram dan 4,94 gram dengan berat keseluruhan 24,68 gram kemudian setelah ditanyakan kepada Anak TERDAKWA ANAK apakah selain barang terlarang yang di temukan pada saku kiri Anak TERDAKWA ANAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak TERDAKWA ANAK menyatakan saat itu bahwa

Anak ada menyimpang barang terlarang di dalam kamar dari rumah No. 251 Jl Tukad Yeh Aya Denpasar tersebut yaitu di dalam almari pakaian milik saksi I Wayan Agus Juliarta berisi tas pinggang milik Anak TERDAKWA ANAK, dimana Anak TERDAKWA ANAK sebelum di amankan oleh petugas satuan Narkoba Polda Bali telah menyimpan dan menaruh tas tersebut di dalam almari milik saksi I Wayan Agus Juliarta setelah di buka di dalamnya berisi 8(delapan) buah pipet plastic dan masing-masing di dalam pipet plastic tersebut berisi plastic klip yang di dalamnya berisi Kristal bening dengan berat masing –masing 3(tiga) buah pipet warna Hijau dengan berat masing-masing 0,34 gram,0,34 gram 0,34 gram ,3(tiga) buah pipet warna Orange dengan berat masing-masing 0,76 gram,0,78 gram,0,78 gram dan 2(dua)) pipet warna kuning dengan berat masing-masing 0,16 gram dan 0,18 gram dengan berat keseluruhan dari Kristal bening mengandung metamfetamina dari 8(delapan) buah pipet tersebut 3,68 gram, 1(satu) buah timbangan digital merk CHQ,1(satu) bendel plastic klip dan satu buah selotip bening ;-----

- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari 12 (dua belas) klip kristal bening sebagai barang bukti yang di sita disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium masing-masing seberat 0,02 gram dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 847/NNF/2016 tertanggal 14 September 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening No. 3859/2016/NF s/d 3870/2016/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 3871/2016/NF berupa urine dan Nomor 3872/2016/NF berupa darah adalah benar mengandung metamfetamina ;-----

- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum

dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya yaitu : -----

1 Saksi I NYOMAN PICA ANTARA, SH :-----

- Bahwa saksi melakukan tindakan Kepolisian berupa Penangkapan dan Penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Depan Rumah No. 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (Tkp I) dan sekira pukul 15.00 wita bertempat didalam Almari Kamar Rumah No 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (Tkp II);-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak TERDAKWA ANAK bersama dengan Team, dibawah pimpinan Kanit IV Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba: Komisaris Polisi I NENGAH KARIYASA, S.H., beserta dengan tiga anggota busur lainnya;-----
- Saksi menjelaskan pada saat penggeledahan di (Tkp I) kami menemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto ditemukan di saku kiri celana pendek warna hitam merk Nimco yang pada saat itu Terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung disaku kanan, di Tkp II kami menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk cold box didalamnya berisi 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip, (satu) buah) plaster ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar milik I WAYAN AGUS JULIARTA;-----
- Bahwa saksi menemukan barang berupa 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto di saku kiri celana pendek warna hitam merk Nimco yang pada saat itu anak TERDAKWA ANAK pakai, dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung ditemukan disaku kanan celana pendek warna hitam merk Nimco yang pada saat itu anak TERDAKWA ANAK pakai (Tkp I), Sedangkan 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) buah) plaster kami temukan didalam tas pinggang warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berada didalam lemari pakaian didalam kamar milik I

WAYAN

AGUS

JULIARTA

(Tkp

II);-----

- Bahwa benar pemilik barang Narkotika yang ditemukan pada saat saksi tanya dihadapan saksi masyarakat umum, anak TERDAKWA ANAK mengakui semua barang bukti yang ditemukan, kemudian kami sita tersebut adalah benar milik anak TERDAKWA ANAK ;-----
- Bahwa benar dari keterangan anak TERDAKWA ANAK pada saat saksi tanya bahwa barang berupa shabu tersebut diambilnya disuatu tempat dan akan diserahkan kepada seseorang atas perintah/ dari MANK HENK dan akan hal tersebut dibenarkan oleh anak TERDAKWA ANAK ;-----
- Bahwa dari keterangan anak TERDAKWA ANAK bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang belum tahu namanya tapi sambil menunggu perintah dari Mang Henk;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK ditangkap dan digeledah pada saat itu bersama dengan temannya yang bernama I WAYAN AGUS JULIARTA;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeladahan terhadap I WAYAN AGUS JULIARTA kami tidak menemukan barang berupa Narkotika, dan pada saat saksi tanya I WAYAN AGUS JULIARTA tidak tahu kalau I TERDAKWA ANAK membawa Narkotika jenis shabu didalam sakunya dan ditas pinggang yang dititipkannya ;-----
- Bahwa pada saat penggeladahan terhadap anak TERDAKWA ANAK disaksikan oleh petugas Pecalang yang bernama I KETUT WIGUNA dan masyarakat lain yang bernama I MADE SUDENA;-----
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak TERDAKWA ANAK , berawal dari Informasi masyarakat bahwa: anak TERDAKWA ANAK dicurigai merupakan salah penyalahguna dan pengedar narkoba jenis shabu, selanjutnya kami dan tim melakukan penyelidikan di Jalan Tukad Yeh Aya dan sekitarnya, kemudian pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Depan Rumah No. 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan disaksikan oleh dari masyarakat yaitu petugas Pecalang yang bernama I KETUT WIGUNA dan masyarakat lain yang bernama I MADE SUDENA, kami melakukan penggeladahan badan dan pakaian terhadap anak TERDAKWA ANAK , dan pada saat pengeledahan (Tkp I) kami menemukan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto ditemukan di saku kiri celana pendek warna hitam merk Nimco yang pada saat itu Terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung disaku kanan, setelah itu saksi bertanya kepada anak TERDAKWA ANAK dan bilang “masih ada bahan berupa Narkotika jenis sabhu dan anak TERDAKWA ANAK menjawab ” ada” selanjutnya anak TERDAKWA ANAK dan saksi bersama dengan team, I WAYAN AGUS JULIARTA dan saksi umum dari masyarakat langsung menuju Kamar I WAYAN AGUS JULIARTA sesampai didalam kamar, TERDAKWA ANAK langsung membuka almari (Tkp II) dan mengeluarkan 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk cold box didalamnya berisi 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip, (satu) buah plaster, dan pada saat saksi siapa yang menyimpan/menaruh tas tersebut didalam almari dan di jawab oleh anak TERDAKWA ANAK “ Iya saksi sendiri menyimpannya” dan I WAYAN AGUS JULIARTA tidak tahu kalau tas yang dititip oleh anak TERDAKWA ANAK didalamnya berisi barang berupa Narkotika jenis shabu. Bahwa benar barang barang yang kami temukan di TKP I dan TKP II tersebut kemudian kami sita dari anak TERDAKWA ANAK dan selanjutnya anak TERDAKWA ANAK kami bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut:-----

Tanggapan Anak pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

2 Saksi

I

KADEK

WINATA :-----

- Bahwa benar saksi melakukan tindakan Kepolisian berupa Penangkapan dan Pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Depan Rumah No. 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (Tkp I) dan sekira pukul 15.00 wita bertempat didalam Almari Kamar Rumah No 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (Tkp II).;-----
- Bahwa saksi melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan pengeledahan terhadap anak TERDAKWA ANAK bersama dengan Team, dibawah pimpinan Kanit IV Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba: Komisaris Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MANK HENK, S.H., beserta dengan tiga anggota busur

lainnya.;-----

- Bahwa pada saat pengeledahan di (Tkp I) kami menemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto ditemukan di saku kiri celana pendek warna hitam merk Nimco yang pada saat itu Terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung disaku kanan, di Tkp II kami menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk cold box didalamnya berisi 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip, (satu) buah) plaster ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar milik I WAYAN AGUS JULIARTA.;---
- Bahwa benar saksi menemukan barang berupa 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto di saku kiri celana pendek warna hitam merk Nimco yang pada saat itu anak TERDAKWA ANAK pakai, dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung ditemukan disaku kanan celana pendek warna hitam merk Nimco yang pada saat itu anak TERDAKWA ANAK pakai (Tkp I), Sedangkan 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) buah) plaster kami temukan didalam tas pinggang warna loreng merk cold box yang berada didalam lemari pakaian didalam kamar milik I WAYAN AGUS JULIARTA (Tkp II).;-----
- Bahwa benar pemilik barang Narkotika yang ditemukan pada saat saksi tanya dihadapan saksi masyarakat umum, anak TERDAKWA ANAK mengakui semua barang bukti yang ditemukan, kemudian kami sita tersebut adalah benar milik anak TERDAKWA ANAK .;-----
- Bahwa benar dari keterangan anak TERDAKWA ANAK pada saat saksi tanya bahwa barang berupa shabu tersebut diambilnya disuatu tempat dan akan diserahkan kepada seseorang atas perintah/ dari MANK HENK dan akan hal tersebut dibenarkan oleh anak TERDAKWA ANAK .;-----
- Bahwa dari keterangan anak TERDAKWA ANAK bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang belum tahu namanya tapi sambil menunggu perintah dari Mang Henk.;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK ditangkap dan digeledah pada saat itu bersama dengan temannya yang bernama I WAYAN AGUS JULIARTA.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat proses melakukan penggeladahan terhadap I WAYAN AGUS

JULIARTA kami tidak menemukan barang berupa Narkotika, dan pada saat saksi tanya I WAYAN AGUS JULIARTA tidak tahu kalau I TERDAKWA ANAK membawa Narkotika jenis shabu didalam sakunya dan ditas pinggang yang dititipkannya .;-----

- Bahwa pada saat penggeladahan terhadap anak TERDAKWA ANAK disaksikan oleh petugas Pecalang yang bernama I KETUT WIGUNA dan masyarakat lain yang bernama I MADE SUDENA.;-----
- Bahwa benar proses pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak TERDAKWA ANAK , berawal dari Informasi masyarakat bahwa: anak TERDAKWA ANAK dicurigai merupakan salah penyalahguna dan pengedar narkoba jenis shabu, selanjutnya kami dan tim melakukan penyelidikan di Jalan Tukad Yeh Aya dan sekitarnya, kemudian pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Depan Rumah No. 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan disaksikan oleh dari masyarakat yaitu petugas Pecalang yang bernama I KETUT WIGUNA dan masyarakat lain yang bernama I MADE SUDENA, kami melakukan penggeladahan badan dan pakaian terhadap anak TERDAKWA ANAK , dan pada saat pengeledahan (Tkp I) kami menemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto ditemukan di saku kiri celana pendek warna hitam merk Nimco yang pada saat itu Terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung disaku kanan, setelah itu saksi bertanya kepada anak TERDAKWA ANAK dan bilang “masih ada bahan berupa Narkotika jenis sabhu dan anak TERDAKWA ANAK menjawab ” ada” selanjutnya anak TERDAKWA ANAK dan saksi bersama dengan team, I WAYAN AGUS JULIARTA dan saksi umum dari masyarakat langsung menuju Kamar I WAYAN AGUS JULIARTA sesampai didalam kamar, TERDAKWA ANAK langsung membuka almari (Tkp II) dan mengeluarkan 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk cold box didalamnya berisi 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip, (satu) buah plaster, dan pada saat saksi siapa yang menyimpan/menaruh tas tersebut didalam almari dan di jawab oleh anak TERDAKWA ANAK “ Iya saksi sendiri menyimpannya” dan I WAYAN AGUS JULIARTA tidak tahu kalau tas yang dititip oleh anak TERDAKWA ANAK didalamnya berisi barang berupa Narkotika jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang yang kami temukan di TKP I dan TKP II tersebut

kemudian kami sita dari anak TERDAKWA ANAK dan selanjutnya anak TERDAKWA ANAK kami bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.;-----

Keterangan saksi dibenarkan oleh anak TERDAKWA ANAK ;-----

3 **Saksi I KETUT WIGUNA**, dengan keterangan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Depan Rumah No. 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (Tkp I) dan sekira pukul 15.00 wita bertempat didalam Almari Kamar Rumah No 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (Tkp II).;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan temannya yang bernama I WAYAN AGUS JULIARTA.;-----
- Bahwa benar pada saat penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Nimco, 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung (Tkp I) dan 8 (delapan) paket pipet yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk cold box, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip, (satu) buah) plaster (Tkp II).;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Tkp I ditemukan berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto di saku kiri depan celana pendek warna hitam merk Nimco yang pada saat itu anak TERDAKWA ANAK pakai, dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung disaku kanan depan, dan di Tkp II ditemukan berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk cold box didalamnya berisi 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah) plaster berada didalam lemari pakaian didalam kamar milik I WAYAN AGUS JULIARTA .;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang berupa 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi

kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 25.56 gram brutto atau 24,68 gram netto di (Tkp I) dan 8 (delapan) pipet yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 4,96 gram brutto atau 3,3,68 netto di (Tkp II) dan barang lainnya pada saat diintrogasi oleh petugas kepolisian anak TERDAKWA ANAK mengakui kesemua barang-barang tersebut adalah miliknya.;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dimana anak TERDAKWA ANAK mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut.;-----
- Saksi juga tidak tahu keperluan anak TERDAKWA ANAK memiliki Narktoika jenis shabu . ;-----
- Saksi menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama dengan masyarakat lainnya yang bernama I MADE SUDENA.;----
- Benar bahwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, saksi sedang tidur dikamar dan pada saat itu datang pak I MADE SUDENA memanggil saksi dan saksi keluar dari kamar dan saksi lihat pak MADE SUDENA bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan minta bantuan untuk menyaksikan penggeladahan penyalah guna Narkoba .;-----
- Selanjutnya saksi bersama dengan pak I MADE SUDENA dan petugas Kepolisian sekitar berjarak 10 meter dari rumah saksi tepatnya di depan Rumah No. 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (Tkp I) sesampai disana saksi melihat anak TERDAKWA ANAK dan I WAYAN JULIARTA sedang duduk diatas trotoar selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa TERDAKWA ANAK dan I WAYAN JULIARTA , pada saat pengeledahan terhadap anak TERDAKWA ANAK ditemukan disaku kiri depan celana pendek warna hitam merk Nimco barang berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung dan terhadap I WAYAN JULIARTA tidak ditemukan apa-apa, setelah itu anak TERDAKWA ANAK ditanya oleh petugas Kepolisian dimana kamu taruh lagi barangnya dan anak TERDAKWA ANAK menjawab didalam almari didalam kamar, setelah itu anak TERDAKWA ANAK bersama dengan petugas Kepolisian, saksi dan I MADE SUDENA ikut menuju kamar I WAYAN JULIARTA, sesampai didalam kamar, anak TERDAKWA ANAK membuka lemari dan mengambil tas pinggang warna loreng merk cold box dan lalu Terdakwa membuka tas pinggang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam tas pinggang tersebut barang berupa 8 (delapan) pipet

didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah) plaster (Tkp II), setelah itu itu anak TERDAKWA ANAK mengakui kalau barang barang tersebut adalah milkinya.;-----

- Bahwa saksi melihat Polisi tidak menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait anak TERDAKWA ANAK Memiliki menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu.;-----

Keterangan saksi dibenarkan oleh anak TERDAKWA ANAK .;-----

- 4 **Saksi MADE SUDENA**, dengan keterangan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Depan Rumah No. 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (Tkp I) dan sekira pukul 15.00 wita bertempat didalam Almari Kamar Rumah No 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (Tkp II).;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan temannya yang bernama I WAYAN AGUS JULIARTA.;-----
- Bahwa benar pada saat penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Nimco, 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung (Tkp I) dan 8 (delapan) paket pipet yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk cold box, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip, (satu) buah) plaster (Tkp II).;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Tkp I ditemukan berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto di saku kiri depan celana pendek warna hitam merk Nimco yang pada saat itu anak TERDAKWA ANAK pakai, dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung disaku kanan depan, dan di Tkp II ditemukan berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk cold box didalamnya berisi 8 (delapan) pipet didalamnya berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan tingkat pertama terdakwa I WAYAN JULIARTA terdakwa bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah) plaster berada didalam lemari pakaian didalam kamar milik I WAYAN AGUS JULIARTA .;-----

- Bahwa benar pemilik barang berupa 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 25.56 gram brutto atau 24,68 gram netto di (Tkp I) dan 8 (delapan) pipet yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 4,96 gram brutto atau 3,3,68 netto di (Tkp II) dan barang lainnya pada saat diintrogasi oleh petugas kepolisian anak TERDAKWA ANAK mengakui kesemua barang-barang tersebut adalah miliknya.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dimana anak TERDAKWA ANAK mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut.;-----
- Saksi juga tidak tahu keperluan anak TERDAKWA ANAK memiliki Narktoika jenis shabu . ;-----
- Saksi menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama dengan masyarakat lainnya yang bernama I MADE SUDENA.;---
- Benar bahwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, saksi sedang tidur dikamar dan pada saat itu datang pak I MADE SUDENA memanggil saksi dan saksi keluar dari kamar dan saksi lihat pak MADE SUDENA bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan minta bantuan untuk menyaksikan penggeladahan penyalah guna Narkoba .;-----
- Selanjutnya saksi bersama dengan pak I MADE SUDENA dan petugas Kepolisian sekitar berjarak 10 meter dari rumah saksi tepatnya di depan Rumah No. 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (Tkp I) sesampai disana saksi melihat anak TERDAKWA ANAK dan I WAYAN JULIARTA sedang duduk diatas trotoar selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa TERDAKWA ANAK dan I WAYAN JULIARTA , pada saat pengeledahan terhadap anak TERDAKWA ANAK ditemukan disaku kiri depan celana pendek warna hitam merk Nimco barang berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto dan disaku kanan depan ditemukan 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung dan terhadap I WAYAN JULIARTA tidak ditemukan apa-apa, setelah itu anak TERDAKWA ANAK ditanya oleh petugas Kepolisian dimana kamu taruh lagi barangnya dan anak TERDAKWA ANAK menjawab didalam almari didalam kamar, setelah itu anak TERDAKWA ANAK bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi dan I MADE SUDENA ikut menuju kamar I

WAYAN JULIARTA, sesampai didalam kamar, anak TERDAKWA ANAK membuka lemari dan mengambil tas pinggang warna loreng merk cold box dan lalu Terdakwa membuka tas pinggang tersebut dan mengeluarkan isi dalam tas pinggang tersebut barang berupa 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah) plaster (Tkp II), setelah itu itu anak TERDAKWA ANAK mengakui kalau barang barang tersebut adalah miliknya;--

- Bahwa saksi melihat Polisi tidak menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait anak TERDAKWA ANAK Memiliki menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu.;-----

Keterangan saksi dibenarkan oleh anak TERDAKWA ANAK .;-----

5 **Saksi I WAYAN AGUS JULIARTA**, dengan keterangan dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara narkotika yang terjadi hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di depan rumah saksi sendiri Jalan Tukad Yeh Aya nomor 251 Lingk./Br. Pande Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan anak TERDAKWA ANAK , saksi tidak menggunakan hak-hak saksi untuk didampingi penasehat hukum, namun saksi didampingi oleh orang tua saksi yang bernama I KETUT SUKRA.;-----
- Bahwa benar anak TERDAKWA ANAK di tangkap dan digeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba polda Bali pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di depan rumah saksi sendiri Jalan Tukad Yeh Aya nomor 251 Lingk./Br. Pande Desa Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.;-----
- Bahwa benar anak TERDAKWA ANAK di tangkap dan digeledahan sendirian oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba polda Bali .;-----
- Saksi menjelaskan bahwa anak TERDAKWA ANAK ditangkap oleh anggota Kepolisian Dit Narkoba Polda Bali, dikarenakan kepemilikan barang terlarang yang diduga Narkotika jenis sabu.;-----
- Saksi menjelaskan awalnya anak TERDAKWA ANAK datang kerumah saksi untuk keperluan meminjam Helm, dan mengajak saksi keluar untuk jalan-jalan, kemudian anak PUTU GIAN KUSUMA dan saksi menuju jalan Jayagiri II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi di Jalan Jayagiri II Pas didepan Pos Kambling dan saksi sempat mendengar anak TERDAKWA ANAK menelpon akan tetapi menelpon siapa dan membicarakan apa saksi tidak dengar Pastinya. Selesai menelpon saksi dan anak TERDAKWA ANAK jalan menuju jalan Jayagiri III, sempat berhenti sebentar di Jembatan Jalan Jaya Giri III dan saksi melihat anak TERDAKWA ANAK menelpon lagi, kemudian selesai menelpon saksi dan anak TERDAKWA ANAK menuju jalan Jayagiri I, kemudian saksi dan anak TERDAKWA ANAK berhenti sebelum Jembatan Jayagiri I, kemudian anak TERDAKWA ANAK turun dari motor dan jalan menuju arah jembatan dan masuk disebuah gang kecil sedangkan saksi masih duduk diatas motor.kira-kira semenit kemudian anak TERDAKWA ANAK keluar dari Gang kecil tersebut menuju kearah saksi, dan kemudian saksi dan anak TERDAKWA ANAK menuju kembali kerumah saksi, sesampai dirumah saksi langsung ditangkap oleh Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Bali.;-----

- Saksi menjelaskan bahwa selesai anak TERDAKWA ANAK ditangkap kemudian saksi dan anak TERDAKWA ANAK bersama dengan polisi masuk kedalam rumah, setelah itu saksi melihat anak TERDAKWA ANAK bersama anggota Polisi masuk kedalam kamar saksi, dan mengambil tas pinggang warna loreng didalam lemari yang berada dalam kamar saksi .;-----
- Saksi menjelaskan pada saat anak TERDAKWA ANAK datang kerumah saksi pada saat itu saksi sedang berada didalam kamar ibu saksi, kemudian saksi keluar untuk menemui anak TERDAKWA ANAK , setelah itu anak TERDAKWA ANAK bilang ke saksi “ saksi titip tas ya?” dan saksi jawab “ Iya” setelah saksi jawab kemudian anak TERDAKWA ANAK masuk sendiri kedalam kamar saksi sedangkan posisi saksi masih berada diluar sehingga saksi tidak melihat anak TERDAKWA ANAK menaruh tas tersebut dimana.;-----
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui isi tas warna loreng yang ditaruh oleh anak TERDAKWA ANAK didalam kamar saksi tersebut.;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tujuan anak TERDAKWA ANAK masuk kedalam gang sebelah jembatan di jalan Jayagiri I. ;-----
- Benar bahwa saksi baru mengetahui kalau anak TERDAKWA ANAK memiliki Barang terlarang yang diduga berupa Narkotika jenis Sabu pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Kepolisian dirumah saksi.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut saksi

melihat pihak kepolisian menemukan Barang Terlarang yang diduga Narkotika jenis sabu didalam kantong depan celana pendek yang dikenakan oleh anak TERDAKWA ANAK dan di dalam tas pinggang warna loreng yang sebelumnya ditaruh oleh anak TERDAKWA ANAK didalam almari kamar saksi. ;-----

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak tahu anak TERDAKWA ANAK memiliki menyimpan dan menguasai barang terlarang Narkotika jenis shabu, tapi saksi mengetahui setelah anak TERDAKWA ANAK digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian. ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui anak TERDAKWA ANAK mendapatkan barang terlarang yang diduga Narkotika jenis Sabu.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya keperluan anak TERDAKWA ANAK memiliki barang terlarang yang diduga Narkotika Jenis Sabu. ;-----
- Saksi juga tidak mengetahui berapa lama anak TERDAKWA ANAK mengenal barang terlarang yang diduga Narkotika jenis sabu.;-----
- Bahwa benar saksi sudah mengenal anak TERDAKWA ANAK dari semenjak duduk dibangku sekolah dasar kira kira waktu saksi kelas 4(empat) SD, dan semenjak perkenalan tersebut anak TERDAKWA ANAK sering main kerumah saksi dan dari sana pertemanan saksi tetap terjalin sampai dengan saat ini”;-----
- Benar bahwa semenjak perkenalan saksi dengan anak TERDAKWA ANAK sama sekali tidak pernah bercerita kepada saksi tentang Narkotika .;-----
- Bahwa saksi tidak melihat anak TERDAKWA ANAK memiliki ijin dari Pihak berwenang terkait memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkotika jenis Shabu . ;-----
- Bahwa benar pada saat petugas Kepolisian pada pengeledahan terhadap anak TERDAKWA ANAK petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam yang ditemukan disaku kiri depan celana pendek warna hitam merk Nimco yang dikenakan oleh anak TERDAKWA ANAK , didalam kresek hitam tersebut berisi 4 (empat) buah plastic klip masing-masing terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Samsung yang ditemukan disaku kanan celana pendek tersebut.;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di kamar saksi anak TERDAKWA ANAK mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk Cold box yang didalamnya berisi 8 (delapan) pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip warna bening yang diduga berisi sediaan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah bendel plastic klip, dan 1 (satu) buah plaster warna ;-----

Keterangan saksi dibenarkan oleh anak TERDAKWA ANAK .;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa anak TERDAKWA ANAK ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di depan Rumah No. 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan selanjutnya sekira pukul 15.00 wita, dilakukan pengeledahan pada almari kamar rumah Rumah No. 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. ;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan teman yang bernama I WAYAN AGUS JULIARTA. ;-----
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri anak TERDAKWA ANAK telah ditemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung pada saku celana pendek warna hitam merk Nimco dan didalam sebuah tas pinggang warna loreng merk cold box ditemukan 8 (delapan) paket pipet yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1(satu) buah isolasi yang ada di almari, sedangkan pada sdr. I WAYAN AGUS JULIARTA tidak ditemukan apa-apa pada dirinya;-----
- Bahwa 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto ditemukan di saku kiri celana pendek warna hitam merk Nimco yang pada saat itu anak TERDAKWA ANAK pakai dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung disaku kanan anak TERDAKWA ANAK saat dilakukan pengeledahan tersebut, sedangkan didalam almari pakaian yang ada di kamar milik I WAYAN AGUS JULIARTA telah ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk cold box didalamnya berisi 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto, 1 (buah) timbangan, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id klip dan 1(satu) buah isolasi

bening. ;-----

- Bahwa memang benar anak TERDAKWA ANAK yang telah menitipkan sebuah tas pinggang warna loreng merk cold box yang berisi 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto serta barang lainnya tersebut dengan cara anak TERDAKWA ANAK sendiri yang menaruh dan menyimpannya didalam almari pakaian didalam kamar milik I WAYAN AGUS JULIARTA karena Terdakwa takut membawa dijalan supaya aman sambil menunggu petunjuk dari Mang Henk untuk menyerahkan atau menempel selanjutnya. ;-----
- Benar bahwa pada saat anak TERDAKWA ANAK menitip tas Pinggang merk Cold box kepada I WAYAN AGUS JULIARTA tidak tahu kalau didalam tas pinggang merk Cold box tersebut berisi Narkotika Jenis shabu.;-----
- Bahwa benar yang manaruh atau menyimpan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk cold box didalamnya berisi 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto serta barang lainnya tersebut didalam almari pakaian dalam kamar I WAYAN JULIARTA adalah anak TERDAKWA ANAK. ;-----
- Bahwa barang bukti tersebut, pemiliknya adalah anak TERDAKWA ANAK sendiri.;-----
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.00 Wita anak TERDAKWA ANAK bersama I WAYAN AGUS JULIARTA keluar untuk jalan-jalan setelah di ada di Jln Jaya Giri I Denpasar Timur tepatnya diatas pohon palem anak TERDAKWA ANAK mengambil barang berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto tersebut, tetapi I WAYAN AGUS JULIARTA tidak tahu kalau anak TERDAKWA ANAK telah mengambil tas plastic hitam yang berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira pukul 22.00 wita bertempat di depan Warung Jalan Pemuda I Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Timur telah mengambil barang berupa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan telah dipecah menjadi sepuluh paket sehingga 1(satu) paket sabu anak TERDAKWA ANAK telah kirim/ ditempel di Jln. By Pass Sanggaran dan 1(satu) paket sabu anak TERDAKWA ANAK telah pakai bersama FAJAR dan YOGA sehingga sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorenz merk cold box kemudian anak TERDAKWA ANAK bawa dan ditaruh didalam almari itu akhirnya saat pengeledahan tersebut ditemukan oleh Petugas barang berupa sebuah tas pinggang warna loreng merk cold box didalamnya berisi 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto serta barang lainnya tersebut.;

- Bahwa benar setelah mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut akan anak TERDAKWA ANAK serahkan kepada YOGA.;
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK telah mengenal dengan FAJAR sekira 3 tahun lalu di depan warung dekat rumahnya di Jln. Barito Panjer Denpasar sebagai teman saja, sedangkan dengan YOGA anak TERDAKWA ANAK telah mengenalnya sejak 2 tahun lalu di McD Sanur, hubungannya sebagai teman saja, akhirnya anak TERDAKWA ANAK sering keluar dengan YOGA dan YOGA yang mengajak anak TERDAKWA ANAK untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu perintah dari Mang Henk.;
- Bahwa bahwa anak TERDAKWA ANAK bersama FAJAR pernah menaruh atau menempel barang berupa sabu sebanyak 1 kali di By Pass Ngurah Rai Sanggaran sedangkan dengan YOGA anak TERDAKWA ANAK pernah mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 3 kali yaitu di Jalan Batanghari VII sebanyak 1(satu) paket sabu, di Jlan Drupadi I Renon sebanyak 1(satu) paket sabu, kemudian di jalan Pemuda I Renon Denpasar. ;
- Bahwa yang menyuruh anak TERDAKWA ANAK untuk mengambil yang pertama 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto Mang Henk memerintahkan Yoga untuk mengambil Narkotika jenis shabu tapi Yoga mengajak Terdakwa untuk mengambilnya, dan yang kedua 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto Mang Henk langsung memerintahkan anak TERDAKWA ANAK untuk mengambil shabu melalui komunikasi lewat Hp samsung milik anak TERDAKWA ANAK. ;
- Benar bahwa anak TERDAKWA ANAK mau mengambil shabu karena dijanjikan imbalan/ Upah.;
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK dijanjikan imbalan/upah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) per alamat, namun sampai saat ini Terdakwa belum pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dari kegiatan anak TERDAKWA ANAK tersebut,

yang telah dijanjikan oleh Mang Henk .;-----

- Bahwa benar bahwa, anak TERDAKWA ANAK dihubungi oleh Mang Henk lewat Black Berry Messenger (BBM) yang isinya "Kejayagiri dulu ambil bahannya" dan anak TERDAKWA ANAK jawab lewat Black Berry Messenger (BBM) yang isinya " Iya Bli tunggu anak TERDAKWA ANAK mau mandi". Berselang 20 menit anak TERDAKWA ANAK ditelpon oleh Mang Henk dan bilang "sudah dimana ini" dan anak TERDAKWA ANAK menjawab " ini udah di Jaya Giri Bli" dan anak TERDAKWA ANAK ditelpon untuk mengambil bahan di Jalan Jaya Giri tepatnya diatas Pohon Palem dan akhirnya anak TERDAKWA ANAK ambil lalu bahan itu berupa tas plastik hitam kemudian anak TERDAKWA ANAK masukan dalam saku kiri depan celana pendek warna hitam yang anak TERDAKWA ANAK pakai pada saat itu, lalu anak TERDAKWA ANAK mengantar I WAYAN AGUS JULIARTA pulang kerumahnya.;-----
- Bahwa alamat tempat tinggal Mang Henk Anak tidak tahu tapi yang Terdakwa ketahui Mang Henk saat ini berada di Lp Kerobokan tapi Terdakwa tidak tahu nama aslinya Terdakwa Cuma panggi Mang Henk saja.;-----
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK menjelaskan bahwa Anak pernah menggunakan Narkotika jenis shabu dan kalau Anak menggunakan biasanya di rumah ibu Anak kalau ibu Anak tidak ada di rumah dan terakhir Anak menggunakan pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekira pukul 03.00 wita bersama dengan teman Terdakwa yaitu Yoga dan Fajar.;---
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK menjelaskan kegunaan dari barang barang berupa adalah : Hp warna putih merk Samsung saya gunakan untuk berkomunikasi dengan Mang Henk dan teman –teman saya, 1 (buah) timbangan kegunaannya untuk menimbang Narkotika jenis shabu guna menentukan berat yang telah dipecah sesuai pesanan pembeli, 1 (satu) bendel plastic klip kegunaannya untuk tempat menaruh sabu yang telah dipecah/dibagi untuk dijadikan paketan, dan isolasi kegunaannya untuk mengikat plastic klip yang sudah berisi sabu lalu dimasukan kedalam pipet sehingga seperti yang telah disita tersebut . ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- Sebuah tas plastik hitam yang berisi 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing adalah :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7,62 gram brutto atau 7,40 gram netto;-----
- 5,00 gram brutto atau 4,78 gram netto;-----
- 5,16 gram brutto atau 4,94 gram netto;-----

- 3 (tiga) buah pipet
warna hijau
didalamnya terdapat
plastik klip berisi
benda kristal bening
diduga mengandung
sediaan Narkotika jenis
Sabu dengan berat
masing-masing
adalah :-----

- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto;-----
- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto;-----
- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto;-----

- 3 (tiga) buah pipet
warna Orange
didalamnya terdapat
plastik klip berisi
benda kristal bening
diduga mengandung
sediaan Narkotika jenis
Sabu dengan berat
masing-masing
adalah:-----

- 0,92 gram brutto atau 0,76 gram netto;-----
- 0,94 gram brutto atau 0,78 gram netto;-----
- 0,94 gram brutto atau 0,78 gram netto;-----

- 2 (dua) buah pipet
warna Kuning



didalamnya terdapat
plastik klip berisi
benda kristal bening
diduga mengandung
sediaan Narkotika jenis
Sabu dengan berat
masing-masing
adalah :-----

- 0,34 gram brutto atau 0,18 gram netto;-----
- 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Nimco;-----
- 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Samsung;-----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk Cold box;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;-----
- 1 (satu) bendel plastic klip bening dan;-----
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;-----

Berat seluruhnya 12 (duabelas) buah plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah 30,52 gram brutto atau 28,36 gram netto;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar bahwa anak TERDAKWA ANAK TERDAKWA ANAK ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di depan Rumah No. 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan selanjutnya sekira pukul 15.00 wita, dilakukan pengeledahan pada almari kamar rumah Rumah No. 251 Jalan Tukad Yeh Aya Banjar Pande Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.;-----
- 2 Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto ditemukan di saku kiri celana pendek warna hitam merk Nimco yang pada saat itu anak TERDAKWA ANAK pakai dan 1 (satu) buah Hp warna putih merk Samsung disaku kanan anak TERDAKWA ANAK saat dilakukan penggeledahan tersebut, sedangkan didalam almari pakaian yang ada di kamar milik I WAYAN AGUS JULIARTA telah ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk cold box didalamnya berisi 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1(satu) buah isolasi bening. ;-----

3 Benar bahwa anak TERDAKWA ANAK TERDAKWA ANAK yang memiliki dan menyimpan barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip masing masing terdapat kristal bening dengan berat keseluruhan 25,56 gram brutto atau 24,68 gram netto yang ditemukan saku kiri celana pendek warna hitam merk Nimco dan 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk cold box didalamnya berisi 8 (delapan) pipet didalamnya berisi plastik klip terdapat kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,96 gram brutto atau 3,68 netto, 1 (buah) timbangan, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1(satu) buah isolasi bening yang ditemukan di dalam Almari kamar I WAYAN AGUS JULIARTA.;-----

4 Bahwa benar anak TERDAKWA ANAK mau mengambil shabu karena dijanjikan imbalan/Upah oleh Mang Henk dan anak TERDAKWA ANAK dijanjikan imbalan/upah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) per alamat, namun sampai saat ini anak TERDAKWA ANAK belum pernah menerima imbalan/ upahnya dari kegiatan anak TERDAKWA ANAK tersebut, yang telah dijanjikan oleh Mang Henk.;-----

5 Bahwa dari keterangan anak TERDAKWA ANAK TERDAKWA ANAK setelah mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut akan anak TERDAKWA ANAK serahkan kepada YOGA atas perintah dari Mang Henk.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berwenang terkait anak TERDAKWA ANAK untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu:-----

- KESATU : melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

ATAU

- KEDUA : melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut:-----

- 1 Unsur setiap orang ;-----
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

Unsur pertama : setiap orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya serta dalam keadaan tidak cacat jiwanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang Anak yang bernama TERDAKWA ANAK dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, setelah identitas tersebut dibacakan oleh Hakim benar Anak sebagai orangnya, sehingga tidak ada error in persona, selama persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Hakim menilai Anak tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;---

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;---

Unsur Kedua : Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;-----

----- Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan terdakwa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan untuk tujuan dimaksud serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 jo pasal 13 U.U.R.I Nomor 35 Tahun 2009, hal tersebut diperkuat oleh keterangan keterangan saksi polisi I Nyoman Pica Antara, SH dan saksi polisi I Kadek Winata serta saksi umum I Ketut Wiguna, saksi I Made Sudena dan saksi I Wayan Agus Juliarta dan dibenarkan pula oleh anak TERDAKWA ANAK ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi ;-----

Unsur Ketiga : Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3859/2016/NF s/d 3870/2016/NF berupa kristal bening 3871/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3872/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak ; -----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu berdasar pasal 112 Ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :-----

1 Tanggapan dan harapan keluarga : -----

- Ayah klien sangat kaget setelah mengetahui anaknya terlibat dalam permasalahan hukum, sepengetahuan orangtua klien, bahwa klien adalah anak penurut dan hormat kepada orangtuanya ;-----
- Ayah klien merasa bersalah karena kurang pengawasan terhadap klien sehingga terjadi permasalahan seperti ini ;-----
- Ayah klien berjanji akan sanggup mendidik dan mengawasi klien agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi ; -----

- Tanggapan pihak Bapas Denpasar : -----

Dalam permasalahan ini pihak Bapas Denpasar sudah memperhatikan bahwa dari pihak orang tua klien sudah ada perhatiannya sekarang terhadap anaknya, karena dari dulu anak tidak pernah diperhatikan, ayah klien sering membesuk anaknya di Lembaga Pemasyarakatan selama anak ditahan, Bapas juga memohon bila klien diberikan keringanan hukuman ;-----

- Tanggapan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar yang dalam hal ini diwakili oleh Sdri Siti Sapurah pada pokoknya merasa prihatin atas kejadian yang menimpa Anak karena anak masih sangat muda dan ingin melanjutkan sekolahnya di Sekolah Dasar, oleh karena itu mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil/Rekomendasi Assesmen (penilaian) resiko dan kebutuhan klien memerlukan pendidikan, pembinaan, pembimbingan, perhatian dan kasih sayang dari keluarga, hal tersebut akan membantu memperbaiki diri klien, sehingga klien tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan tanggapan-tanggapan serta hasil/rekomendasi

Assesmen tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua pihak tidak membuktikan adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak dan tidak ada perbuatan jahat sebelumnya juga, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara Anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar Anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikutsertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- 1 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;-----
- 2 Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- 3 Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu ada kesanggupan dari kedua orangtua Anak untuk mendidik dan mengawasi Anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, demikian halnya dari masyarakat dan pemerintah ditempat tinggal Anak juga mempunyai kesanggupan yang sama karena Anak masih berjiwa muda sehingga mudah terpancing oleh emosionalnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat dampak negatif pada fisik, psikis maupun sosial anak, maka dalam perkara ini Anak yang masih berusia muda yang masih panjang masa depannya, apabila dalam menjalani hukuman tetap berada di Lembaga Kemasyarakatan dimana penghuninya beraneka ragam latar belakang kehidupan maupun jenis kejahatannya yang mana Anak sehari-harinya bergaul bersama dengan mereka, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim menetapkan agar Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Amlapura dengan harapan Anak diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pengawasan yang intensif agar Terdakwa tidak mudah terpengaruh terhadap ajakan orang lain yang tidak baik;-----
----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----
----- Memperhatikan pasal 112 Ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan, dan Pelatihan Kerja di yayasan Yakeba Ciung Wanara IVB No. 2 Renon selama 6(enam) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem ;-----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - Sebuah tas plastik hitam yang berisi 4 (empat) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing adalah :-----
 - 7,78 gram brutto atau 7,56 gram netto;-----
 - 7,62 gram brutto atau 7,40 gram netto;-----
 - 5,00 gram brutto atau 4,78 gram netto;-----
 - 5,16 gram brutto atau 4,94 gram netto;-----
 - 3 (tiga) buah pipet warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto;-----
- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto;-----
- 0,50 gram brutto atau 0,34 gram netto;-----

- 3 (tiga) buah pipet
warna Orange
didalamnya terdapat
plastik klip berisi
benda kristal bening
diduga mengandung
sediaan Narkotika jenis
Sabu dengan berat
masing-masing
adalah:-----

- 0,92 gram brutto atau 0,76 gram netto;-----
- 0,94 gram brutto atau 0,78 gram netto;-----
- 0,94 gram brutto atau 0,78 gram netto;-----

- 2 (dua) buah pipet
warna Kuning
didalamnya terdapat
plastik klip berisi
benda kristal bening
diduga mengandung
sediaan Narkotika jenis
Sabu dengan berat
masing-masing
adalah :-----

- 0,34 gram brutto atau 0,18 gram netto;-----
- 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Nimco;-----
- 1 (satu) buah Handphone warna Putih merk Samsung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;-----
- 1 (satu) bendel plastic klip bening dan;-----
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;-----

Berat seluruhnya 12 (duabelas) buah plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah 30,52 gram brutto atau 28,36 gram netto;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 6 Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal **21 DESEMBER 2016**, oleh kami : **Ni Made Purnami, SH.MH.**, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Siti Chomsiyah, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I Gusti Ayu Putu Mirah Awantara, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Anak, dengan didampingi oleh **Siti Sapurah, SH.**, dkk Penasehat Hukumnya, Sekti Pertiwi, SH.MH., dari Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar, **Siti Sapurah, SH.**, dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar;-----

Panitera Pengganti

Hakim,

Siti Chomsiyah, SH.

Ni Made Purnami, SH.MH.

CATATAN:-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Desember 2016, Nomor : 36/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 29 Desember 2016;-----

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Chomsiyah, SH.-

Untuk salinan resmi

Panitera Muda Pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMADE SUKARTA, SH.

NIP.: 19561231 197503 1 002.-

CATATAN :-----

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Desember 2016, Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa : Ni Putu Nilawati, SH., Pada hari : **Rabu**, tanggal **08 Juni 2016**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)